61GV0008-01-2021-000021-61

КАССАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 88а-2139/2021

2 декабря 2021 г. г. Новосибирск

Кассационный военный суд в составе председательствующего Сивова В.В., судей Дубова Ю.А. и Прыткова Р.В. при секретаре судебного заседания Снадиной А.И. рассмотрел в открытом судебном заседании административное дело № 2а-20/2021 по кассационной жалобе административного истца Шатохина Александра Анатольевича на решение Пятигорского гарнизонного военного суда от 17 февраля 2021 г. и апелляционное определение Южного окружного военного суда от 28 апреля 2021 г. по административному иску бывшего военнослужащего войсковой части 01485 майора запаса Шатохина А.А. об оспаривании действий командующего 49 общевойсковой армии Министерства обороны РФ (далее – 49 ОА) и командира войсковой части 01485, связанных с отказом в изменении основания увольнения с военной службы.

Заслушав доклад судьи Прыткова Р.В., изложившего обстоятельства дела, содержание судебных актов, принятых по делу, доводы кассационной жалобы, Кассационный военный суд,

установил:

согласно решению Пятигорского гарнизонного военного суда от 17 февраля 2021 г., оставленному без изменения апелляционным определением Южного окружного военного суда от 28 апреля 2021 г., вышеуказанное административное исковое заявление частично удовлетворено:

- признан незаконным отказ командующего 49 ОА изменить Шатохину основание увольнения с военной службы и на указанное должностное лицо возложена обязанность – рассмотреть вопрос о внесении изменений в приказ от 26 сентября 2019 г. № 68 л/с в части, касающейся основания увольнения Шатохина с военной службы;

- в удовлетворении требования к командиру войсковой части 01485 о повторном рассмотрении рапорта Шатохина, содержащего просьбу об изменении основания увольнения с военной службы, отказано.

В поданной 4 октября 2021 г. кассационной жалобе административный истец просит отменить обжалуемые судебные акты в части, касающейся определения способа восстановления его нарушенного права на увольнение с военной службы по состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограничено годным к военной службе и принять в этой части новое решение, возложив на командующего 49 ОА обязанность внести изменения в приказ от 26 сентября 2019 г. № 68, указав в качестве основания увольнения подп. «б» п. 3 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

В обоснование Шатохин, ссылаясь на положения ст. 176 и 178 КАС РФ, разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации, изложенные в постановлении от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении» указывает, что судебные акты не соответствуют требованию законности, решение суда первой инстанции в обжалуемой части не обеспечивает восстановление его нарушенного права.

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения жалобы в кассационном порядке извещены своевременно и в надлежащей форме.

Проверив материалы дела, обсудив доводы кассационной жалобы, Кассационный военный суд приходит к следующим выводам.

Согласно ч. 2-3 ст. 329 КАС РФ при рассмотрении административного дела в кассационном порядке суд проверяет правильность применения и толкования норм материального права и норм процессуального права судами, рассматривавшими административное дело, в пределах доводов кассационной жалобы, представления. Суд кассационной инстанции не вправе устанавливать или считать доказанными обстоятельства, которые не были установлены либо были отвергнуты судом первой или апелляционной инстанции.

Судами установлены следующие обстоятельства

Приказом командующего 49 ОА от 26 сентября 2019 г. № 68 Шатохин, проходивший военную службу в войсковой части 01485, уволен с военной службы на основании п. 6 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», то есть по собственному желанию.

До исключения из списков личного состава воинской части:

- Шатохин был освидетельствован военно-врачебной комиссией федерального государственного казённого учреждения «1602 военный клинический госпиталь ВКГ» Министерства обороны РФ, заключением которой от 24 августа 2020 г. он был признан ограничено годным к военной службе;

- 27 августа и 15 октября 2020 г. Шатохин обратился к командованию войсковой части 01485 с рапортами, содержащими просьбу ходатайствовать перед командующим 49 ОА об изменении основания увольнения его с военной службы на подп. «б» п. 3 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», то есть по состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограничено годным к военной службе;

- 4 декабря 2020 г. командующим 49 ОА после рассмотрения соответствующего представления командира войсковой части 01485 было отказано в изменении основания увольнения Шатохина.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств суды, разрешая спорные правоотношения, суды применив положения п. 11 ст. 38 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» и п. 24 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы, пришли выводу о том, что состоявшееся до исключения Шатохина из списков личного состава воинской части заключение военно-врачебной комиссии о его ограниченной годности к военной службе давало ему право на увольнение с военной службы по состоянию здоровья, в связи с чем отказ командующего 49 ОА изменить ему основания увольнения был признан незаконным.

Относительно указанных выводов суда доводов в кассационной жалобе не имеется, в связи с чем в соответствии с ч. 2 ст. 329 КАС РФ проверке не подлежат.

Оценивая довод кассационной жалобы о нарушении судами права Шатохина на судебную защиту, Кассационный военный суд исходит из следующего.

Суд первой инстанции во исполнение требований п. 1 ч. 3 ст. 227 КАС РФ в резолютивной части решения по данному административному делу указал на признание оспоренного решения командующего 49 ОА об отказе в изменении основания увольнения не соответствующими нормативным правовым актам и нарушающими права Шатохина, признав его незаконным.

Согласно требованиям ч. 9 той же нормы в случае признания судом решения административного ответчика незаконным последний обязан устранить допущенные им нарушения в отношении административного истца и восстановить его нарушенные права указанным судом способом.

Судом первой инстанции для восстановления права Шатохина на увольнение по основанию, предусмотренному подп. «б» п. 3 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе» на командующего 49 ОА возложена обязанность – рассмотреть вопрос о внесении изменений в приказ от 26 сентября 2019 г. № 68 л/с в части, касающейся основания увольнения Шатохина с военной службы;

Однако указанная формулировка в резолютивной части решения не согласуется с выводом суда, изложенным в мотивировочной части решения, о незаконности отказа командующего 49 ОА в изменении основания увольнения, поскольку ставит восстановление нарушенных прав Шатохина в зависимость от усмотрения административного ответчика, что фактически привело к затруднению исполнения решения суда и его неопределённости.

В связи с изложенным Кассационный военный суд приходит к выводу о том, что судебный акт суда первой инстанции в обжалованной части противоречит задачам административного судопроизводства, положениям ч. 2 ст. 181 КАС РФ и разъяснениям, изложенным в п. 11 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2003 года № 23 «О судебном решении», согласно которым в резолютивной части решения должны быть чётко сформулированы исчерпывающие выводы, вытекающие из установленных в мотивировочной части фактических обстоятельств, с тем чтобы решение не вызывало затруднений при исполнении.

Кроме того, при выборе судом первой инстанции способа восстановления нарушенного права административного истца не учтены положения ст. 11, подп. «в» п. 8, п. 9 и п. 22 ст. 34 Положения о порядке прохождения военной службы, утверждённого Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237, которые во взаимосвязи с требованиями п. 97, 98 Наставления по учёту личного состава Вооружённых Сил РФ, позволяют сделать вывод о том, что изменения в приказ, в том числе относительно основания увольнения, вносятся должностным лицом, издавшим приказ, или его прямым начальником.

Поскольку судом первой инстанции допущено неправильное применение норм материального права и нарушение норм процессуального права, а указанные нарушения, вопреки требованиям ч. 1 ст. 308 КАС РФ, не были выявлены и устранены судом апелляционной инстанции, то судебные акты в обжалуемой части являются незаконными и в соответствии с ч. 2 ст. 328 КАС РФ подлежат отмене с принятием нового решения.

Руководствуясь ст. 327, 329 и 330 КАС РФ, Кассационный военный суд

определил:

решение Пятигорского гарнизонного военного суда от 17 февраля 2021 г. и апелляционное определение Южного окружного военного суда от 28 апреля 2021 г. отменить в части, касающейся способа восстановления нарушенного права Шатохина А.А., и в этой части принять новое решение.

Обязать командующего 49 общевойсковой армией Министерства обороны РФ внести изменения в приказ от 26 сентября 2019 г. № 68, указав в качестве

основания увольнения с военной службы Шатохина Александра Анатольевича подп. «б» п. 3 ст. 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», то есть по состоянию здоровья в связи с признанием военно-врачебной комиссией ограничено годным к военной службе.

В остальной части судебные акты оставить без изменения.

Кассационное определение вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в порядке главы 35 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации путём подачи кассационной жалобы в установленный ч. 2 ст. 318 названного Кодекса срок непосредственно в Судебную коллегию по делам военнослужащих Верховного Суда Российской Федерации.

Председательствующий В.В. Сивов

Судьи Ю.А. Дубов

Р.В. Прытков